

살생물제품 안전용기 및 포장에 관한 규정

제1조(목적) 이 고시는 「생활화학제품 및 살생물제의 안전관리에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제20조제2항제6호 및 같은 법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제19조에 따라 살생물제품의 안전용기 및 포장에 관하여 필요한 사항을 정함으로써 살생물제품의 취급 또는 사용에 따른 안전사고를 방지함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "어린이보호포장"이란 성인이 개봉하기 어렵지는 아니하지만 만 5세 미만의 어린이가 일정 시간 내에 내용물을 꺼내기 어렵게 설계·고안된 용기 및 포장을 말한다.

제3조(안전용기 및 포장 기준) ① 살생물제품의 안전용기 및 포장에 관한 일반적인 기준은 별표 1과 같다.

- ② 살생물제품의 어린이보호포장에 관한 기준은 별표 2와 같다.

제4조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1]

살생물제품의 안전용기 및 포장에 관한 일반적인 기준

1. 겉모양

가. 외관은 깨끗하여야 하며 날카로운 부위 등 위험부위가 없어야 한다.

나. 구조는 찌그러짐, 비틀림 등의 변형·파손 등이 없어야 하고, 내용물이 새지 않아야 한다.

다. 내용물로 인하여 쉽게 손상되거나 내용물과 반응하여 유해한 화합물을 생성하지 않아야 한다.

라. 고압가스를 이용한 스프레이형 제품의 경우 「고압가스 안전관리법」에 따른 적합한 용기를 사용하여야 하며, 분사 후 흐름현상이 없어야 한다.

마. 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 가목부터 라목까지의 규정을 적용하지 아니한다.

- 1) 「고압가스 안전관리법」에 따른 검사에 합격한 용기
- 2) 유리용기
- 3) 별도 용기가 없는 경우

2. 강도 및 누수

가. 용기 강도 시험을 실시할 때 마개 또는 몸체 등 용기의 파손이 없어야 하며 제품의 내용물이 새어나오지 않아야 한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

- 1) 「고압가스 안전관리법」에 따른 검사에 합격한 용기

2) 유리용기

3) 별도 용기가 없는 경우

나. 용기 누수 시험을 실시할 때 제품의 내용물이 새어나오지 않아야 하며, 제품의 내용물이 액체인 제품의 용기에 대해 실시한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 예외로 한다.

1) 「고압가스 안전관리법」에 따른 검사에 합격한 용기

2) 개봉 후 재잠금이 불가능한 1회용 포장 용기

어린이보호포장에 관한 기준

1. 어린이보호포장 적용 대상

어린이보호포장에 관한 기준은 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 살생물제품에 한하여 적용한다.

가. 살생물제품에 다음 물질 중 어느 하나 이상을 함유하고 있는 경우

- 1) 메틸알코올 2 % 이상
- 2) 디클로로메탄 1 % 이상

나. 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」(화학물질안전원 고시)에 따른 살생물제품의 분류가 다음 중 어느 하나 이상에 해당하는 경우

- 1) 급성독성 구분 1~3
- 2) 피부 부식성 구분 1
- 3) 특정 표적장기 독성-1회 노출 구분 1
- 4) 특정 표적장기 독성-반복 노출 구분 1
- 5) 흡인 유해성 구분 1

2. 어린이보호포장 적용 제외 대상

가. 어린이보호포장 적용 대상 규정에도 불구하고, 다음의 어느 하나에 해당하는 살생물제품은 어린이보호포장에 관한 기준을 적용하지 아니한다.

- 1) 「살생물물질과 살생물제품 승인신청자료의 작성범위 및 작성방법 등에 관한 규정」(화학물질안전원 고시)에 따른 사용대상자가

전문사용자인 제품

- 2) 별도의 도구를 사용하여 개봉할 수 있는 제품
- 3) 개봉이 불가능한 분사형 제품
- 4) 개봉 후 내용물이 직접 노출되지 않는 제품
- 5) 실제 중량 15 kg 이상의 제품
- 6) 제품의 특성상 별도의 안전용기나 포장에 어려운 제품

3. 어린이보호포장 안전기준

살생물제품의 어린이보호포장은 다음 각 목의 기준 중 어느 하나에 적합하여야 한다.

가. 개봉함이 가능한 제품의 어린이보호포장

산업통상부 국가기술표준원 고시 「어린이보호포장대상공산품의 안전기준」, KS T ISO 8317, 16 CFR 1700, CSA-Z76 및 이와 동등한 기준에 따른다.

나. 개봉함이 불가능한 제품의 어린이보호포장

EN 862 및 이와 동등한 기준에 따른다.